

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом директора
Некоммерческого акционерного
общества «Государственный театр
оперы и балета «Астана Опера»
от «____» _____ 2024 года
№ _____

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ В ПОЛЬЗОВАНИЕ
РАБОТНИКАМ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА «АСТАНА ОПЕРА»

Данный документ является собственностью НАО «Астана Опера»
Распечатанные копии данного документа без специального штампа являются неконтролируемыми

г. Астана, 2024 г.

Правила предоставления жилья в пользование работникам некоммерческого акционерного общества «Государственный театр оперы и балета «Астана Опера»

1. Область применения

1. Настоящие Правила предоставления жилья в пользование работникам некоммерческого акционерного общества «Государственный театр оперы и балета «Астана Опера» (далее – Правила) устанавливают условия предоставления жилья работникам Общества, а также правила пользования работниками жильем.

2. Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере жилищных отношений, об акционерных обществах, Уставом и иными внутренними документами Общества.

2. Основные понятия и сокращения

3. Основные понятия и сокращения, используемые в настоящих Правилах:

1) **Общество** – некоммерческое акционерное общество «Государственный театр оперы и балета «Астана Опера», являющееся собственником жилья;

2) **жилье** – отдельная жилая единица (индивидуальный жилой дом, квартира в многоквартирном доме, комната в общежитии и иные жилые помещения), включающая как жилую площадь, так и нежилую площадь жилища, предназначенная и используемая для проживания, отвечающая установленным техническим, санитарным и другим обязательным требованиям;

3) **жилищный фонд Общества** – совокупность всего жилья, находящегося в собственности Общества;

4) **квартира гостиничного типа** – жилье для временного либо постоянного проживания приглашенных Обществом лиц (членов постановочных групп, артистов и других специалистов, оказывающих услуги Обществу по договорам гражданско-правового характера (возмездного оказания услуг), а также временного проживания работников на срок не более 1 (одного) года;

5) **жилищная комиссия (далее – Комиссия)** – коллегиальный постоянно действующий орган, уполномоченный на вынесение решений по жилищным вопросам;

6) **Работник** – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом;

7) **члены семьи** – супруг(-а), дети, проживающие совместно родители, дедушка, бабушка Работника и/или супруга(-и), внуки, не состоящие в браке полнородные и неполнородные братья и сестры Работника и/или супруга(-и).

3. Общие положения

4. Предоставление жилья Работнику для проживания на период его работы в Обществе является мерой стимулирующего характера, направленной на создание условий для его жизнедеятельности, призванных способствовать раскрытию творческого и профессионального потенциала Работника.

5. В целях развития в Республике Казахстан культуры и искусства, обеспечения высокого международного уровня функционирования Общества как центра театрально-музыкального искусства, руководство Общества имеет право приглашать специалистов для работы из других организаций культуры и искусства, в том числе зарубежных, с возможностью предоставления жилья.

6. Допускается предоставление Работнику только одной единицы жилья. В случае если два и более Работника являются членами одной семьи, жилье предоставляется только одному из них.

7. Жилье предоставляется Работнику в пользование на период трудовых отношений с Обществом. Прекращение трудовых отношений является основанием для расторжения договора найма жилья и выселения Работника.

8. Квартиры гостиничного типа предназначены для временного либо постоянного проживания приглашенных Обществом лиц (членов постановочных групп, артистов и других специалистов, оказывающих услуги Обществу по договорам гражданско-правового характера (возмездного оказания услуг), а также могут быть предоставлены Работникам для временного проживания на срок не более 6 (шести) месяцев.

В случае предоставления квартир гостиничного типа для проживания Работникам, а также приглашенным лицам, оказывающим Обществу услуги по договорам гражданско-правового характера (возмездного оказания услуг), с ними заключаются договоры найма жилья.

9. Контроль за жильем, входящим в жилищный фонд Общества, осуществляет Департамент по жилищно-социальным вопросам Общества, в обязанности которого входят:

- 1) мониторинг высвобождения жилья для его последующего перераспределения в соответствии с настоящими Правилами;
- 2) обеспечение заключения договоров найма жилья с Работниками, а также контроль их исполнения;
- 3) оформление актов приема-передачи, актов сдачи жилья;
- 4) проведение по мере необходимости осмотров жилья для осуществления контроля состояния жилья на соответствие условиям настоящих Правил и заключенных договоров найма жилья;
- 5) иные вопросы, касающиеся жилищного фонда Общества.

4. Порядок регистрации заявлений и учет работников, нуждающихся в жилье

10. Правом на получение жилья в пользование из жилищного фонда Общества для проживания обладает Работник, не имеющий на праве собственности жилья, и у которого отсутствовало в течение последних 3 (трех) лет зарегистрированное на праве собственности жилье в городе Астане и в

других населенных пунктах в радиусе 50 (пятидесяти) километров от Астаны. Данное требование также распространяется на проживающих совместно с Работником членов его семьи.

11. Работник, соответствующий требованиям пункта 10 настоящих Правил, подает на имя директора Общества заявление по форме согласно Приложению 1 к настоящим Правилам, с приложением следующих документов:

1) копии документов, удостоверяющих личность Работника и членов его семьи (удостоверение личности, паспорт, вид на жительство, свидетельство о рождении), свидетельства о заключении брака и иных документов, подтверждающих родство Работника и членов его семьи;

2) оригиналы справок об отсутствии недвижимого имущества в городе Астане и в других населенных пунктах в радиусе 50 (пятидесяти) километров от Астаны, полученные на Работника и членов его семьи.

12. Секретарь Комиссии при поступлении заявления Работника проверяет прилагаемые документы на соответствие пунктам 10 и 11 настоящих Правил и, в случае предоставления Работником полного пакета документов, регистрирует заявление в журнале учета заявлений Работников, нуждающихся в жилье. В случае предоставления Работником неполного пакета документов заявление не регистрируется и возвращается Работнику для доукомплектования.

5. Правовой статус Комиссии и порядок ее работы

13. Для рассмотрения заявлений Работников и распределения жилья приказом директора Общества создается постоянно действующая Комиссия в составе не менее 7 (семи) человек, в том числе назначаются Председатель Комиссии и секретарь Комиссии.

Заседание Комиссии может проводиться как очно, так и заочно посредством системы электронного документооборота.

14. В состав Комиссии включаются 1 (один) или более заместителей директора Общества, представители творческих коллективов, производственных цехов, технических служб и других структурных подразделений Общества.

15. Председатель Комиссии:

- 1) руководит деятельностью Комиссии и организует ее работу;
- 2) утверждает повестку дня заседаний Комиссии;
- 3) ведет заседания и подписывает протоколы заседания Комиссии.

16. В случае временного отсутствия Председателя Комиссии (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) по его уполномочию на заседании Комиссии председательствует один из членов Комиссии. Протокол заседания Комиссии, прошедшего в отсутствие Председателя Комиссии, в последующем визируется временно отсутствовавшим Председателем Комиссии, что признается фактом подтверждения делегирования им полномочий одному из членов Комиссии.

17. Организационная деятельность Комиссии обеспечивается секретарем Комиссии, который не является членом Комиссии и не имеет права голоса при принятии Комиссией решений.

18. Секретарь Комиссии:

- 1) регистрирует заявления Работников на включение в список Работников, нуждающихся в жилье;
- 2) формирует повестку дня заседаний Комиссии;
- 3) организует проведение заседаний Комиссии, обеспечивает явку членов Комиссии и при необходимости приглашенных лиц;
- 4) составляет протоколы заседаний Комиссии и обеспечивает подписание протоколов;
- 5) обеспечивает сохранность документов и материалов;
- 6) осуществляет мониторинг выполнения решений Комиссии;
- 7) осуществляет иные функции по обеспечению документооборота при работе Комиссии.

В случае временного отсутствия Секретаря Комиссии (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) его обязанности по согласованию с Председателем Комиссии возлагаются на одного из работников Департамента по жилищно-социальным вопросам либо другого работника Общества.

19. Заседания Комиссии проводятся по мере появления/высвобождения жилья, подлежащего распределению/перераспределению, а также в иных случаях, требующих решения Комиссией вопросов по жилью.

20. Заседание Комиссии считается состоявшимся, если на нем присутствует не менее двух третей членов Комиссии.

21. Решение Комиссии принимается большинством голосов. Каждый член Комиссии голосует лично. Не допускается передача права голоса, как и голосование за других членов Комиссии. В случае равенства голосов членов Комиссии, голос Председателя Комиссии является решающим.

22. Комиссия в своей деятельности беспристрастна и принимает свои решения строго в соответствии с настоящими Правилами. Член Комиссии имеет право на особое мнение, которое в случае его выражения, должно быть изложено в письменном виде и приложено к протоколу заседания Комиссии. Секретарь Комиссии ознакомливает с особым мнением каждого члена Комиссии.

23. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания, который полистно парафируется секретарем Комиссии и подписывается членами Комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения заседания.

24. Протоколы заседаний и материалы, прилагаемые к протоколу, хранятся у секретаря Комиссии.

6. Порядок принятия решений Комиссией

25. По результатам рассмотрения заявлений Комиссия принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении жилья Работнику.

26. Заявления Работников рассматриваются Комиссией с учетом рекомендаций цеховых комитетов, руководителей иных структурных подразделений Общества, а также в исключительных случаях в связи с производственной необходимостью – ходатайства Художественного совета Общества.

27. При рассмотрении заявлений Комиссия учитывает следующие критерии:

в первую очередь – специалисты, приглашенные на основную работу в Общество и представляющие особую творческую значимость для его деятельности;

во вторую очередь – работники Общества, остро нуждающиеся в жилье и внесшие вклад в развитие Общества;

в третью очередь – работники Общества из числа включенных в журнал учета заявлений Работников, нуждающихся в жилье, при условии добросовестного исполнения служебных обязанностей и отсутствия действующих дисциплинарных взысканий.

Вместе с тем, Комиссия принимает во внимание общий стаж работы претендента, стаж работы в Обществе, внесенный вклад в развитие Общества, производственную потребность Общества в высококвалифицированных специалистах.

28. При равенстве критериев Комиссия принимает решение, исходя из состава семьи Работника.

29. При необходимости, Комиссия запрашивает информацию в соответствующих учреждениях о фактах получения ранее жилья Работником и/или членами его семьи, либо преднамеренного ухудшения Работником своих жилищных условий.

30. Комиссия отказывает претенденту в предоставлении Жилья в случае несоответствия действительности и/или неполноты сведений в представленных документах.

31. В решении Комиссии о предоставлении жилья Работнику должны содержаться данные Работника, которому решено предоставить жилье, а также индивидуальные характеристики выделяемого жилья.

32. В случае изменения семейного положения (вступление в брак, развод и др.) Работника, Комиссия вправе, как по своей инициативе, так и по заявлению Работника, пересмотреть условия предоставления жилья с учетом новых обстоятельств, в том числе путем принятия решения о перераспределении занимаемого жилья другому Работнику.

7. Порядок заключения договора найма жилья. Исполнение договора, основания его прекращения и расторжения

33. На основании принятого решения Комиссии с Работником заключается договор найма жилья по форме согласно Приложению 2 к настоящим Правилам с подписанием акта приема-передачи жилья.

34. При заключении нового договора найма жилья с проживающим в жилье Работником Общества акт приема-передачи жилья не подписывается, остается в силе первоначально подписанный Работником акт приема-передачи жилья.

35. Договор найма жилья заключается на период трудовых отношений между Обществом и Работником, которому выделено жилье, и должен содержать индивидуальные характеристики передаваемого жилья (включая его

текущее состояние), размер арендной платы, права, обязанности и ответственность сторон, условия при которых договор может быть расторгнут и/или прекращен, и другие условия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

36. Договор со стороны Общества подписывается директором Общества, либо уполномоченным им лицом, со стороны Работника – лично Работником.

37. Ежемесячная арендная плата рассчитывается исходя из годовой суммы налога на имущество и земельного налога по ставкам для юридических лиц согласно налоговому законодательству Республики Казахстан, поделенной на 12 (двенадцать) частей.

38. Затраты Общества по ежемесячной амортизации выделенного Работнику жилья, определяемой согласно законодательству Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, являются расходами Общества и Работником не возмещаются, но признаются его материальной выгодой согласно налоговому законодательству Республики Казахстан. С суммы материальной выгоды исчисляются и удерживаются с заработной платы Работника индивидуальный подоходный налог, обязательные пенсионные взносы, и взносы на обязательное социальное медицинское страхование, а также иные суммы, подлежащие удержанию с доходов Работников согласно законодательству Республики Казахстан, действующему на момент начисления такой материальной выгоды. В случаях отсутствия у Работника начислений заработной платы в отчетном месяце, вышеуказанные налоги и взносы вносятся Работником в кассу Общества не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным.

39. Оплата арендной платы производится по факту путем удержания с заработной платы Работника. В периоды нахождения Работника в отпуске или его временной нетрудоспособности Работник вносит арендную плату и исчисленные индивидуальный подоходный налог и обязательные пенсионные взносы с материальной выгоды самостоятельно в кассу Общества, либо перечисляет на расчетный счет Общества, в срок до 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным.

40. Работники Департамента по жилищно-социальным вопросам и иные уполномоченные Работники Общества вправе производить осмотры предоставленного Работнику в пользование жилья в целях осуществления контроля состояния жилья на соответствие условиям настоящих Правил и заключенного договора, а также для проведения инвентаризации.

41. В случае обнаружения и фиксации в ходе осмотра жилья фактов нарушения Работником условий пользования жильем, установленных настоящими Правилами и/или заключенным договором найма жилья, Общество вручает Работнику уведомление с требованием устранения нарушений и установлением срока их устранения. В случае неисполнения Работником требований по устранению нарушений в указанный в уведомлении срок, такой Работник подлежит выселению из занимаемого жилья без предоставления взамен другого жилья.

42. Договор найма жилья прекращается по следующим основаниям:

- 1) прекращение трудовых отношений Работника с Обществом;
- 2) заключение между Работником и Обществом договора купли-продажи жилья в соответствии с внутренними документами Общества;
- 3) смерти Работника.

43. Договор найма жилья расторгается в следующих случаях:

- 1) по соглашению сторон;
- 2) по инициативе одной из сторон с письменным предупреждением другой стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней;
- 3) приобретения Работником и/или членами его семьи жилья в городе Астане и других населенных пунктах в радиусе 50 (пятидесяти) километров от Астаны;

4) предоставления Работником заведомо недостоверных сведений об отсутствии жилья, получении ранее жилья и преднамеренном ухудшении жилищных условий, как до подачи заявления на получение жилья, так и после его получения;

5) нарушения Работником условий пользования жильем, установленных настоящими Правилами и/или заключенным договором найма жилья;

6) иных случаях, предусмотренных договором найма жилья.

44. В случае, предусмотренном подпунктом 1) пункта 42 настоящих Правил, Работник и члены его семьи подлежат выселению в течение 10 (десяти) календарных дней с даты прекращения трудовых отношений Работника с Обществом.

45. В случае, предусмотренном подпунктом 3) пункта 42 настоящих правил, лица, занимающие жилье, подлежат выселению в срок не более 45 (сорока пяти) календарных дней с даты наступления указанного события.

46. В случаях, предусмотренных пунктом 43 настоящих Правил, Работник и члены его семьи подлежат выселению в течение 10 (десяти) календарных дней со дня расторжения договора найма жилья.

47. Возврат жилья Работником Обществу осуществляется путем составления акта сдачи-приема жилья. Жилье должно быть возвращено в том состоянии, в каком Работник его получил, с учетом его естественного износа.

48. Жилье, возвращенное в соответствии с настоящими Правилами и/или условиями заключенного договора найма жилья, подлежит перераспределению в порядке, установленном настоящими Правилами.

8. Ответственность

49. Комиссия несет ответственность за соответствие принятых ею решений требованиям настоящих Правил.

50. Секретарь комиссии несет ответственность за формирование списка Работников, нуждающихся в жилье, подготовку материалов на заседания Комиссии, составление протокола заседания Комиссии, а также за сохранность документов и материалов.

51. Работник несет ответственность за:

- 1) достоверность представленных документов и сведений об отсутствии

жилья, не получении ранее жилья и преднамеренном ухудшении жилищных условий, как до подачи заявления на получение жилья, так и после его получения;

2) своевременное подписание договоров найма жилья, купли-продажи, залога и иных документов, которыми подтверждается исполнение указанных договоров;

3) своевременное и надлежащее исполнение своих обязательств по заключенным договорам.

52. Департамент по жилищно-социальным вопросам Общества несет ответственность за:

1) учет Работников, получивших жилье, отслеживание событий, которые могут повлиять на право Работника занимать предоставленное жилье;

2) заключение, исполнение и мониторинг исполнения договоров найма жилья;

3) мониторинг состояния жилья, предоставленного Работникам по договорам найма жилья;

4) своевременное информирование руководства Общества и/или Комиссии о ставших известными фактах нарушения Работниками правил пользования жильем, а также обстоятельствах, которые могут создавать угрозу неприкосновенности и целостности жилья.

Приложение 1 к Правилам предоставления
жилья в пользование работникам
некоммерческого акционерного общества
«Государственный театр оперы и балета
«Астана Опера»

(образец)

Директору НАО «Астана Опера»

(Ф.И.О.)

от _____

(Ф.И.О.)

(должность, структурное подразделение)

контактные данные _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас включить меня в список работников, нуждающихся в жилье.
Состав семьи:

- 1) _____ — _____ ;
(Ф.И.О., год рождения) (степень родства)
- 2) _____ — _____ ;
(Ф.И.О., год рождения) (степень родства)
- 3) _____ — _____ .
(Ф.И.О., год рождения) (степень родства)

Приложения:

- 1) ...
2) ...
3) ...

« _____ » _____ 20 ____ г.

(Ф.И.О., подпись)

Приложение 2 к Правилам предоставления
жилья в пользование работникам
некоммерческого акционерного общества
«Государственный театр оперы и балета
«Астана Опера»

(типовая форма)

Договор найма жилья № _____

г. Астана

« ____ » _____ 20__ г.

Некоммерческое акционерное общество «Государственный театр оперы и балета «Астана Опера», именуемое в дальнейшем «Общество», в лице (указать должность и ФИО подписывающего лица), действующего на основании (указать основание), с одной стороны, и Работник Общества, гражданин(-ка) Республики Казахстан (указать ФИО Работника), (наименование документа, удостоверяющего личность, номер, кем выдано, дата выдачи), именуемый(-ая) в дальнейшем «Работник», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор найма жилья (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Общество предоставляет Работнику и членам его семьи:

№	Ф.И.О. членов семьи	Степень родства
1.		
2.		
3.		

в пользование жилье, расположенное по адресу: г. Астана, ул. _____, д. ____, ЖК « _____ », кв. _____, с количеством комнат – _____, общей площадью _____ квадратных метров, кадастровый номер _____ (далее – Жилье), характеристика которого приведена в акте приема-передачи Жилья, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Основание заключения Договора

2.1. Основанием для заключения настоящего Договора является решение жилищной комиссии Общества о предоставлении Жилья от _____ 20__ года № _____, а также приказ директора Общества от _____ 20__ года № _____.

3. Порядок произведения расчетов

3.1. Работник осуществляет оплату за наем Жилья (далее – арендная плата) в размере _____ (_____) тенге в месяц.

3.2. Общество удерживает сумму арендной платы, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора, из заработной платы Работника, согласие на эти действия Работник выражает путем подписания настоящего Договора. В течение всего срока действия настоящего Договора внесение арендной платы производится ежемесячно вне зависимости от того проживал ли Работник фактически в Жилье или нет.

3.3. В периоды нахождения Работника в отпуске или его временной нетрудоспособности оплата за пользование Жильем производится Работником самостоятельно в срок до десятого числа месяца, следующего за расчетным периодом.

3.4. В процессе пользования Жильем Работник осуществляет оплату расходов за содержание жилого дома (жилого здания), а также оплату коммунальных и иных услуг, оказываемых по индивидуальным договорам, заключенным Работником с поставщиками таких услуг (далее – Услугодатели).

3.5. Оплата расходов за содержание жилого дома (жилого здания), целевых взносов производится Работником по счетам органа управления объектом кондоминиума либо Общества.

3.6. Оплата коммунальных и иных услуг, оказываемых по индивидуальным договорам, заключенным Работником с Услугодателями, осуществляется непосредственно Услугодателям.

3.7. Оплата всех расходов, указанных в пункте 3.4 настоящего Договора, производится Работником не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за расчетным периодом.

3.8. При ненадлежащем использовании Работником Жилья, инженерных сетей и мест общего пользования, повлекшем за собой ухудшение технических характеристик, неисправность, порчу, разрушение элементов Жилья, жилого дома (жилого здания), Обществом составляется акт с указанием стоимости размера ущерба, подлежащего возмещению Работником. При согласии Работника со стоимостью указанного размера ущерба акт подписывается Сторонами. В случае несогласия Работника со стоимостью ущерба, подлежащего возмещению, взыскание производится в судебном порядке.

3.9. Затраты Театра по ежемесячной амортизации выделенного Работнику жилья, определяемой законодательству Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, являются расходами Театра и Работником не возмещаются, но признаются его материальной выгодой согласно налоговому законодательству Республики Казахстан. С суммы материальной выгоды исчисляются и удерживаются с заработной платы Работника индивидуальный подоходный налог, обязательные пенсионные взносы и взносы на обязательное социальное медицинское страхование, а также иные суммы, подлежащие удержанию с доходов работников согласно законодательству Республики Казахстан, действующему на момент начисления такой материальной выгоды. Согласие на эти действия Работник выражает путем подписания настоящего Договора. В случае отсутствия у Работника начислений заработной платы в отчетном месяце, вышеуказанные налоги и взносы вносятся Работником в кассу Театра не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным.

4. Права Сторон

4.1. Общество имеет право:

4.1.1. проводить осмотры состояния конструкций технических устройств жилых и подсобных помещений предоставленного Жилья по согласованию и в присутствии Работника или совершеннолетнего члена семьи Работника;

4.1.2. расторгнуть настоящий Договор и выселить Работника и членов его семьи без предоставления другого Жилья по следующим основаниям:

1) использование Жилья или его части не по назначению, обмен занимаемого Жилья, передача его в субаренду;

2) совершение Работником и/или членами его семьи действий, приведших к разрушению или порче Жилья, нарушению условий проживания других жильцов, причинению ущерба окружающей среде;

3) переоборудование и перепланировка жилых и нежилых помещений в жилом доме, произведенных Работником без согласия Общества;

4) систематические нарушения правил общежития, делающие невозможным для других проживание с Работником и/или членами его семьи в одном жилом доме;

5) несвоевременное внесение арендной платы без уважительных причин более 2 (двух) раз в течение срока действия Договора;

6) выявление недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Работником на рассмотрение жилищной комиссии;

7) уклонение без уважительных причин от оплаты коммунальных и иных обязательных платежей;

4.1.3. осуществлять контроль над своевременностью и полнотой перечисления платы за коммунальные и иные услуги;

4.1.4. осуществлять проверку целевого использования Жилья.

4.2. Работник имеет право:

4.2.1. сохранить за собой право на пользование Жильем при отсутствии Работника и/или членов его семьи сроком не более 6 (шести) месяцев при условии письменного уведомления об этом Общества и выполнения обязанностей по настоящему Договору;

4.2.2. члены семьи Работника, проживающие в Жилье, при временном отсутствии Работника вправе пользоваться Жильем на прежних условиях. При этом они осуществляют права и обязанности по настоящему Договору;

4.2.3. требовать при необходимости от Общества внепланового осмотра состояния предоставленного Жилья, в том числе конструкций и технических устройств, с составлением акта обследования.

5. Обязанности Сторон

5.1. Общество обязано:

5.1.1. предоставить Работнику Жилье в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания настоящего Договора Сторонами по акту приема-передачи в состоянии, отвечающем установленным техническим, санитарным и другим обязательным требованиям;

5.1.2. в случае возникновения аварий и форс-мажорных ситуаций незамедлительно принимать все необходимые меры по их устранению;

5.1.3. не препятствовать Работнику в праве владения и пользования Жильем в установленном настоящим Договором порядке;

5.1.4. в случае изменения условий настоящего Договора или размера арендной платы за пользование Жильем письменно уведомить об этом Работника.

5.2. Работник обязан:

5.2.1. использовать Жилье по прямому назначению и только для личного проживания совместно с членами семьи;

5.2.2. содержать Жилье в технически исправном и надлежащем санитарном состоянии;

5.2.3. соблюдать правила пользования Жильем, местами общего пользования, правила содержания общего имущества объектов кондоминиума и придомовой территории, правила противопожарной и технической безопасности;

5.2.4. производить за свой счет текущий ремонт Жилья и нести расходы по его содержанию;

5.2.5. своевременно сообщать Обществу о выявлении неисправности приборов учета воды, электроэнергии, систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, других элементов предоставленного в пользование Жилья;

5.2.6. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора заключить индивидуальные договоры с поставщиками коммунальных и иных услуг, необходимых для пользования Жильем;

5.2.7. не сдавать Жилье в субаренду и не передавать в пользование третьим лицам;

5.2.8. не передавать свои права по настоящему Договору в залог;

5.2.9. не производить реконструкции, перепланировки, переоборудования Жилья;

5.2.10. не производить обмен занимаемого Жилья (квартиры, комнаты) с другими работниками Общества;

5.2.11. не заселять в Жилье для постоянного проживания лиц, ранее не проживавших совместно с Работником, без предварительного согласования с Обществом и внесения соответствующих изменений в настоящий Договор;

5.2.12. не содержать в Жилье животных, которые могут представлять угрозу Жилью, а также доставлять неудобства лицам, проживающим как совместно с Работником, так и по соседству с ним;

5.2.13. своевременно вносить арендную плату, а также плату за коммунальные и иные услуги в установленных размерах, согласно условиям настоящего Договора;

5.2.14. ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным, предоставлять Обществу информацию об отсутствии задолженности по коммунальным и иным обязательным платежам;

5.2.15. допускать в дневное время, а при чрезвычайных ситуациях также в ночное время, в занимаемое Жилье Работников Общества и представителей аварийных служб для проведения осмотра и ремонта элементов Жилья;

5.2.16. возмещать Обществу убытки, связанные с повреждением Жилья, мест общего пользования, жилого дома (жилого здания) и их оборудования, произошедшего по вине Работника и/или членов его семьи;

5.2.17. возмещать за свой счет ущерб, нанесенный жилью третьих лиц вследствие нарушения Работником правил эксплуатации Жилья и/или сетей инженерно-технического обеспечения Жилья;

5.2.18. при расторжении или истечении срока действия настоящего Договора обеспечить возврат Жилья в течение 10 (десяти) календарных дней Обществу по акту сдачи Жилья, подписанному Сторонами.

6. Основания, последствия и порядок прекращения/расторжения Договора

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по инициативе одной из Сторон в любое время с письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

6.2. При расторжении Договора в одностороннем порядке по инициативе Общества по основаниям, указанным в пункте 4.1.2 настоящего Договора, Договор может быть расторгнут без соблюдения срока, указанного в пункте 6.1 Договора.

6.3. Настоящий Договор также подлежит расторжению в случаях:

6.3.1. приобретения Работником и/или членами его семьи жилья в городе Астана и других населенных пунктах в радиусе 50 (пятидесяти) километров от Астаны;

6.3.2. выезда Работника и членов его семьи на постоянное жительство в другое место.

6.4. Настоящий Договор прекращает свое действие в случаях:

6.4.1. истечения срока действия настоящего Договора;

6.4.2. расторжения или прекращения трудового договора, заключенного между Обществом и Работником;

6.4.3. смерти Работника (в данном случае право подписания акта сдачи Жилья переходит к одному из совершеннолетних членов семьи Работника, либо законному представителю несовершеннолетних членов семьи Работника).

6.5. При прекращении действия или расторжении настоящего Договора Работники и члены его семьи подлежат выселению в течение 10 (десяти) дней, без предоставления взамен другого Жилья, за исключением подпункта 6.4.3 пункта 6.4 Договора, при котором срок выселения составляет не более 45 (сорока пяти) дней.

6.6. Произведенные Работником за счет собственных средств ремонт или другие улучшения Жилья, неотделимые без вреда для его конструкций, передаются Обществу вместе с Жильем и не подлежат возмещению со стороны Общества.

6.7. При прекращении или расторжении настоящего Договора в присутствии Сторон составляется акт сдачи Жилья Работником Обществу.

7. Сроки и порядок приема-передачи Жилья

7.1. Общество передает Работнику Жилье по акту приема-передачи Жилья в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания настоящего Договора.

7.2. Работник передает Жилье Обществу в течение 10 (десяти) календарных дней с даты прекращения или расторжения настоящего Договора по акту сдачи Жилья, подписанному Сторонами.

7.3. Акт приема-передачи Жилья и акт сдачи Жилья являются неотъемлемой частью настоящего Договора, где фиксируется санитарное, техническое состояние Жилья и другие его характеристики, на момент подписания соответствующего акта.

7.4. При дальнейшем заключении нового договора найма жилья с проживающим в жилье Работником Театра акт приема-передачи жилья не подписывается, остается в силе первоначально подписанный Работником акт приема-передачи жилья.

8. Порядок рассмотрения споров

8.1. Споры между Сторонами, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке по месту нахождения Общества.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с _____ 20 ____ года и действует по _____ 20 ____ года включительно.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они изложены в письменной форме и подписаны Сторонами. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр настоящего Договора хранится в администрации Общества, другой выдается Работнику и является единственным документом, предоставляющим право на вселение в Жилье.

10. Адреса и реквизиты Сторон

Общество
Некоммерческое акционерное общество
«Государственный театр оперы и балета
«Астана Опера»
Юридический адрес: Республика Казахстан,
г. Астана, ул. Кунаева, д. 1
Фактический адрес: Республика Казахстан,
г. Астана, ул. Кунаева, д. 1
БИН 130540021938
Банковские реквизиты:
ИИК
АО « _____ »
БИК

Работник
ФИО Работника (полностью)
Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИИН
(наименование документа,
удостоверяющего личность, номер, кем
выдано, дата выдачи)
тел.:

Должность подписывающего лица

_____ **ФИО подписанта**

_____ **ФИО Работника**

Сведения о документе

Тип документа	Приказ		
Номер и дата документа	02-05/452-ОД от 31.12.2024		
Ссылка на документ	https://astanaopera.workspace.kz/storage/document_attachments/YRIqRaZVTn8E9O2nrFy5Eiy8kdF3bNzPFKpQSoLz.pdf		
Отправитель	НАО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА "АСТАНА ОПЕРА"		
Автор	Ержанов М. К., Главный специалист (тел: +7 771 555 80 22, email: make_ek@mail.ru		
Лист согласования			
ФИО	Дата и время	Результат	ЭЦП
Ибраева Карилга Рысбековна	2024-12-31 10:40:03	Согласован	Нет
Романова Анна Николаевна	2024-12-31 10:49:14	Согласован	Нет
Шериев Пирман Турсунбаевич	2024-12-31 10:04:53	Согласован	Нет
Жиенбаев Асхат Еркинович	2024-12-31 10:10:09	Согласован	Нет
Байтасов Талгат Исахметович	2024-12-31 10:12:25	Согласован	Нет
Лист подписания			
Ахмедьяров Галим Алгиевич	2024-12-31 11:53:45	Подписан	Да
Лист регистрации			
Аширбекова Наргиз Наурызбаевна	2024-12-31 12:38:58	Зарегистрирован	Нет
Лист отправки			
Лист корреспондентов			



2003 жылғы 7 қаңтардағы № 370-ІІ «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба» туралы ҚР Заңының 7-бабы 1 тармағына сәйкес қол қоюға өкілеттігі бар адамның электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған. Осы құжат қағаз жеткізгіштегі қол қойылған құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года № 370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.